

1503865-66.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF DE JESUS SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ALEF DE JESUS SOUZA, já qualificado nos autos a fl. 22, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503865-66.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503865-66.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF DE JESUS SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

ALEF DE JESUS SOUZA, já qualificado nos autos a fl. 22, foi denunciado como incurso

nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, às 12h40min, na Rua Benedito Alves dos Santos, nº 571, Solemar II, nesta cidade e comarca de Praia Grande, guardava para fins de tráfico e venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 20 (vinte) porções de cocaína, pesando 20g (vinte gramas), 4 (quatro) pedras de crack, pesando 1g (uma grama) e 3 (três) porções de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como maconha, pesando 4g (quatro gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08 e laudo toxicológico de fl. 150/152.

Relatório final (fl. 52).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2021 (fl. 76). O réu foi citado (fl. 89) e apresentou defesa prévia (fl. 62/73).

Laudo pericial químico toxicológico a fl. 150/152.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fl. 96).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fl. 108/109). A Defesa requereu a absolvição por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima e direito de recorrer em liberdade (fl. 164/172).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria estão comprovadas. A primeira pelo boletim de ocorrência (fl. 23/25), auto de prisão em flagrante (fl. 02), auto de exibição, constatação e apreensão (fl. 08/09) e laudo pericial químico toxicológico de fl. 150/152, que atestou positivo para as substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e Cocaína. A segunda pelos relatos colhidos tanto em solo policial como em juízo.

O policial Alexandre, em juízo (fl. 96), reconheceu o réu em audiência. Estavam em "campana" em local conhecido como ponto de venda de drogas e avistaram o réu em movimentação característica de tráfico, pois ele se abaixava em um terreno próximo da sua casa e trocava algo com outros indivíduos. Em abordagem nada foi encontrado com o réu, mas em busca no terreno encontraram uma sacola plástica contendo os entorpecentes apreendidos. Ficaram observando por cerca de vinte minutos, permanecendo o acusado todo tempo visível no local. Indagado, disse que era seu primeiro dia de tráfico para ajudar nas necessidades da família. No dia dos fatos havia pessoas circulando, pois é local residencial e tranquilo. Chegou a visualizar somente o réu ir ao encontro da sacola, enquanto o outro indivíduo aguardava. Presenciou a troca e entrega de alguma coisa, que não conseguia visualizar o que era pela distância. No terreno a sacola estava perto do muro da casa do acusado. Foi encontrado com o réu o valor de quinze reais.

No mesmo sentido o policial Alexandre, em juízo (fl. 96). Reconheceu o réu em audiência. Estavam em "campana" em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em viatura descaracterizada viram um indivíduo no fim da rua, com boné branco e camisa da Nike. Ficaram observando a movimentação no local por vinte minutos. Presenciaram o indivíduo pegar algo com pessoas e dirigir-se ao "mato", que ficava a dois metros dele. Em seguida, ele abaixava e entrega algo. Decidiram realizar a abordagem, mas nada foi encontrado. Foram até o local onde ele estava próximo ao "mato" e encontraram uma sacola contendo cocaína, maconha e crack, além da quantia de quinze reais. Questionado, o acusado disse que fazia apenas um dia que vendia drogas por necessidade. O réu morava duas casas antes do local onde encontraram as

drogas, que fica aproximadamente a cinco metros de distância. A droga estava perto do muro no "mato". A todo tempo que observaram o réu ficava abaixado pegando algo. A mulher do réu estava com crianças e devido a aglomeração de pessoas não revistaram a residência do acusado. Ele estava sozinho na ocasião e a sacola estava escondida atrás do muro na área de mata. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. O dinheiro estava na sacola e a todo momento pessoas transitavam na rua.

Interrogado, o réu Alef disse que tem 26 anos e já respondeu processo criminal por roubo. São falsos os fatos descritos na denúncia. No dia chegou em casa vindo de seu trabalho e saiu com uma de suas filhas para comprar refrigerante. Quando saiu de casa, viu uma correria e um rapaz correr no sentido da mata. Os policiais o abordaram, mas não correu, pois mora no local que é ponto de tráfico de entorpecentes. Nunca admitiu que estaria traficando no local, tampouco conhecia os policiais que o detiveram. Reside no local há seis meses. Cumpriu pena de crime anterior em regime aberto.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta a ensejar a condenação. Os depoimentos dos policiais foram seguros e demonstraram indubitavelmente o envolvimento do réu com as drogas.

Não há falar em valor reduzido dos depoimentos dos policiais. Nada existe nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Registre-se o seguinte julgado:

PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.) (grifei).

Os relatos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma com se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em acusar falsamente o réu, pois sequer o conheciam.

Patente, pois, que as provas produzidas foram suficientes a embasar a condenação do réu, o qual não trouxe aos autos nada que pudesse afastá-las, não se podendo falar, portanto, em insuficiência probatória e a subsequente absolvição.

Verifica-se, desse modo, que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR ALEF DE JESUS SOUZA, anteriormente qualificado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/06. Em razão disso, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da lei 11.343/06.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu reincidente (fl. 26/27). o que será levado em conta na segunda fase da dosimetria. O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim,

fixo a pena base do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) no mínimo legal em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausente atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 26/27), aumento a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal;

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor, por tratar-se de réu reincidente.

PENA DEFINITIVA: 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, ressalte, no tocante à pena de multa estabelecida para o tipo penal em apreço, que "não foram violados princípios constitucionais, porque o legislador ordinário, ao prever os elevados patamares mínimos e máximos para a pena pecuniária, que vão de 500 a 1.500 dias-multa, levou em conta a manifesta gravidade do delito de tráfico, que tanto prejuízo vem trazendo à sociedade, tanto é que equiparado a hediondo também por lei." (TJ-SP - APL: 00482035720118260050 SP 0048203-57.2011.8.26.0050, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/05/2014, 2ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 16/05/2014).

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G.Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fl. 31/33, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Expeça-se guia de execução provisória para o devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

Autorizo a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames, oficiando-se para tanto e guardando-se porções para eventual contraprova.

Determino a perda dos bens apreendidos em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Praia Grande, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA